



INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO

Suporte Técnico nível único (SAADV)

STN04

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;
 - Um **cartão de respostas** personalizado.
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/código informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/código informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **a**).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**. (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea **e**).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** da Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **c**).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** ao final da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **d**).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O cartão de respostas **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO		
ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	12/06/2006	www.nce.ufrrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	13 e 14/06/2006	www.nce.ufrrj.br/concursos Fax: (21) 2598-3300
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO	27/06/2006	www.nce.ufrrj.br/concursos
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrrj.br/concursos		

LÍNGUA PORTUGUESA

Ecodúvidas
Luc Ferry

Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute, embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor: a dimensão real dos perigos ligados ao “buraco da camada de ozônio” permite debates acirrados, da mesma forma que as causas e a extensão do fenômeno conhecido como “efeito estufa”. Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar que resultaria do derretimento do gelo nos pólos, as opiniões mais autorizadas estão em perfeita contradição: segundo os dados e os modelos matemáticos de previsão elaborados pela própria Nasa, é possível que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha. Tudo depende! Seria bom, portanto, dispor de um balanço mais definitivo sobre essas questões e algumas outras que agitam a imprensa com tanto vigor. Pois quanto maior a incerteza científica tanto maior a propagação do dogmatismo entre os profissionais da ecologia política, que aproveitam a indeterminação dos dados para avivar o “grande medo planetário”, base da paixão democrática nessa questão.

01 – As “ecodúvidas” a que se refere o título do texto dizem respeito:

- (A) à dimensão científica das preocupações ecológicas;
- (B) à dimensão real dos perigos anunciados;
- (C) à imprecisão dos modelos matemáticos;
- (D) ao desprezo do homem pela natureza;
- (E) ao despreparo dos ecologistas em geral.

02 – “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute”; a forma INADEQUADA de reescrever-se essa frase do texto é:

- (A) Não se discute haver uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (B) Não se discute que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (C) Quanto à preocupação com o meio ambiente, não se discute que haja aí uma dimensão científica;
- (D) Não há discussão sobre o fato de haver uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (E) Discute-se não haver uma preocupação científica na preocupação com o meio ambiente.

03 – “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute, // embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”; o que se opõe entre os dois segmentos dessa parte do texto é:

- (A) dimensão científica X dados objetivos;
- (B) precisão X suposição;
- (C) ciência X dados controversos;
- (D) preocupação X despreocupação;
- (E) abstração X dados objetivos.

04 – A alternativa abaixo em que o conectivo sublinhado NÃO é solicitado por algum termo anterior é:

- (A) “preocupação com o meio ambiente”;
- (B) “derretimento do gelo nos pólos”;
- (C) “dispor de um balanço mais definitivo”;
- (D) “propagação do dogmatismo”;
- (E) “entre os profissionais da ecologia política”.

05 – “...embora os dados objetivos sejam bem mais controversos...”; a alternativa que mostra um conectivo que NÃO possui o mesmo valor semântico do vocábulo *embora* nesse segmento do texto é:

- (A) mesmo que;
- (B) ainda que;
- (C) apesar de;
- (D) sem que;
- (E) não obstante.

06 – A expressão “buraco na camada de ozônio” aparece entre aspas porque:

- (A) indica algo de importância destacada no texto;
- (B) mostra uma ironia do autor do texto;
- (C) marca uma expressão de uso bastante amplo;
- (D) assinala uma maneira equivocada de designação;
- (E) destaca uma forma popular de expressão.

07 – O buraco na camada de ozônio e as causas e a extensão do efeito estufa são citados no texto como:

- (A) casos controversos de discussão;
- (B) exemplos de desprezo do homem pelo meio ambiente;
- (C) demonstrações de casos com dimensão científica;
- (D) situações em que se demonstra a preocupação com o meio;
- (E) problemas criados pelo homem na Terra.

08 – “Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar que resultaria do derretimento do gelo nos pólos”; a utilização do futuro do pretérito nesse segmento do texto mostra:

- (A) a inevitável ocorrência de fatos futuros;
- (B) a realização de fatos altamente improváveis;
- (C) a incerteza sobre os fatos referidos;
- (D) a presença de ações realizadas num futuro distante;
- (E) a não-realização dos fatos aludidos.

09 – “Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar”; nesse segmento do texto, a presença das formas AO e À traz algumas informações sobre o acento grave indicativo da crase. A única informação que NÃO pode ser deduzida dessas formas empregadas é:

- (A) só se emprega o acento grave antes de palavras femininas;
- (B) o acento grave é resultante da união de A preposição e A artigo definido feminino;
- (C) o acento grave mostra a união de duas vogais;
- (D) não se emprega o acento grave antes de palavras desacompanhadas de artigos;
- (E) só se emprega o acento grave antes de palavras masculinas se estas vierem sem o artigo correspondente.

10 – Dizer que as opiniões mais autorizadas estão em “perfeita contradição” é um exemplo de linguagem figurada que se denomina:

- (A) metáfora;
- (B) ironia;
- (C) metonímia;
- (D) silepse;
- (E) antítese.

11 – A alternativa que NÃO mostra qualquer exemplo de intensificação de um adjetivo é:

- (A) “embora os dados científicos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”;
- (B) “as opiniões mais autorizadas estão em perfeita contradição”;
- (C) “dispor de um balanço mais definitivo sobre essas questões”;
- (D) “para avivar o ‘grande medo planetário’”;
- (E) “Pois quanto maior a incerteza científica...”.

12 – O vocábulo *pólos* recebe acento gráfico pela mesma razão que é acentuada a palavra:

- (A) pôde;
- (B) têm;
- (C) vê;
- (D) pára;
- (E) pó.

13 – “é possível que o nível baixe”; a frase em que a correspondência entre as formas verbais empregadas mostra inadequação é:

- (A) era possível que o nível baixasse;
- (B) será possível o nível baixar;
- (C) seria possível que o nível baixasse;
- (D) foi possível que o nível baixasse;
- (E) seja possível que o nível baixasse.

14 – “que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha”; a forma verbal abaixo que NÃO está correta no mesmo tempo verbal do das formas sublinhadas é:

- (A) precavenha;
- (B) ponha;
- (C) interfira;
- (D) provenha;
- (E) consume.

15 – A alternativa em que o sinônimo do termo sublinhado está corretamente indicado é:

- (A) “sejam bem mais controversos” – diferentes;
- (B) “permite debates acirrados” – acalorados;
- (C) “com tanto vigor” – interesse;
- (D) “a propagação do dogmatismo” – propaganda;
- (E) “base da paixão democrática” – política.

16 – “é possível que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha”; esse segmento comprova uma outra passagem do texto, que é:

- (A) “quanto maior a incerteza científica tanto maior a propagação do dogmatismo”;
- (B) “embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”;
- (C) “permite debates acirrados”;
- (D) “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute”;
- (E) “essas questões e algumas outras que agitam a imprensa com tanto vigor”.

17 – O texto procura demonstrar:

- (A) a necessidade de maior precisão científica;
- (B) o descuido do homem com o meio ambiente;
- (C) a indiferença do homem a problemas graves do planeta;
- (D) o aproveitamento político de questões ecológicas;
- (E) a arrogância do conhecimento científico.

18 – “dispor de um balanço”; o verbo *dispor*, no sentido em que está empregado, necessita da preposição *de* em seu complemento. O verbo abaixo que, em algum de seus sentidos, mostra o emprego de uma preposição considerada inadequada pela tradição, mas que está em processo de aceitação é:

- (A) implicar EM;
- (B) visar A;
- (C) necessitar DE;
- (D) investir EM;
- (E) aspirar A.

19 – A alternativa que mostra um conectivo cuja substituição foi feita de forma adequada é:

- (A) “segundo os dados” – após;
- (B) “para avivar o grande medo planetário” – afim de;
- (C) “Pois quanto maior a incerteza” – logo;
- (D) “um balanço ... sobre essas questões” – a propósito de;
- (E) “agitam a imprensa com tanto vigor” – através de.

20 – Vocábulo que se distingue dos demais por NÃO expressar o mesmo valor semântico, ligado à imprecisão científica, é:

- (A) controversos;
- (B) acirrados;
- (C) contradição;
- (D) incerteza;
- (E) indeterminação.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

21 – Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como características essenciais, EXCETO:

- (A) a criação por lei;
- (B) criação em número certo e com denominação própria;
- (C) atribuições definidas por lei;
- (D) grau mínimo de instrução de nível secundário obrigatório;
- (E) pagamento pelos cofres do Estado.

22 – A Lei Complementar nº 46/94, que institui o Regime Jurídico Único para os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado do Espírito Santo, de qualquer de seus poderes, exige como requisitos básicos para o ingresso no serviço público, EXCETO:

- (A) nacionalidade brasileira ou equiparada;
- (B) quitações com as obrigações militares e eleitorais;
- (C) idade mínima de vinte e um anos;
- (D) sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial;
- (E) atendimento às condições especiais previstas em lei para determinadas carreiras.

23 – Os cargos públicos podem ser providos, nos termos da Lei Complementar nº 46/94, por:

- (A) recondução;
- (B) transformação;
- (C) redução;
- (D) recriação;
- (E) conclusão.

24 – A investidura em cargo público ocorrerá:

- (A) com o encargo de chefia ou outro mediante designação;
- (B) com a posse, completando-se com o exercício;
- (C) através da nomeação seguida da ascensão;
- (D) por aproveitamento após condução em estágio probatório;
- (E) por ato administrativo de integração seguido de condução.

25 – O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, é:

- (A) uma autarquia, com personalidade jurídica de direito privado;
- (B) uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado;
- (C) uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público interno;
- (D) uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito público interno;
- (E) uma empresa pública.

26 – São órgãos de nível de direção superior do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF:

- (A) a Assessoria Jurídica e de Planejamento;
- (B) o Diretor Presidente e o Diretor Técnico;
- (C) o Departamento Superior de Administração;
- (D) o Conselho de Recursos Naturais;
- (E) o Conselho de Administração Superior e o Diretor Presidente.

27 – O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, tem como finalidade institucional, nos termos da Lei Complementar nº197/2001, promover e executar as políticas, EXCETO:

- (A) de defesa sanitária;
- (B) de inspeção de produtos de origem animal;
- (C) de controle e fiscalização das atividades agropecuária e florestal;
- (D) de controle e fiscalização das atividades pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos;
- (E) de atividade agrária e comercial.

28 – Compete ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, EXCETO:

- (A) exercer o poder de polícia administrativa em defesa das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos, nos limites constitucionais e legais;
- (B) cumprir e fazer cumprir a legislação de defesa sanitária e aplicar as sanções cabíveis aos infratores das leis, inclusive com prisão preventiva;
- (C) fiscalizar a atividade pesqueira, em caráter preventivo e repressivo e difundir práticas educativas e preceitos legais relativos à proteção do meio ambiente da saúde da população;
- (D) executar os serviços cartográficos e topográficos de qualquer natureza;
- (E) levantar e demarcar os limites do estado e de seus municípios.

SAADV

29 – Com relação à Administração indireta do Estado, é INCORRETO afirmar que:

- (A) é formada por pessoas jurídicas vinculadas à Administração direta;
- (B) compreende como entidades as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas;
- (C) suas entidades somente podem ser instituídas por lei, de acordo com o princípio da reserva legal;
- (D) exerce suas atividades de forma descentralizada;
- (E) é, ao mesmo tempo, titular e executora do serviço público.

30 – Como remuneração pela execução do serviço público, é fixada tarifa cujo pagamento cabe aos usuários do serviço prestado. Quanto à política tarifária, é INCORRETO afirmar que:

- (A) o concessionário pode receber receitas alternativas, independente de previsão no edital de licitação, para atender às peculiaridades de cada serviço;
- (B) é preço público e sua fixação é de competência do concedente;
- (C) o concessionário tem o direito de receber montante tarifário compatível com suas obrigações, observado o princípio da modicidade;
- (D) há unicidade da tarifa, como regra geral, porém é admitida a diferenciação de tarifas quando distintos os segmentos de usuários do serviço;
- (E) é possível a revisão das tarifas para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

31 – Pode-se afirmar corretamente que ocorre a retrocessão quando:

- (A) o Estado intervém na propriedade privada para proteger o patrimônio cultural, com o objetivo de preservar a memória nacional, prevalecendo o interesse público sobre o particular;
- (B) há retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivos de interesse público;
- (C) a coisa expropriada não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, sendo oferecida ao anterior proprietário pelo preço pago;
- (D) extinta a concessão, há transferência dos bens do concessionário para o patrimônio do concedente, além de todos os direitos e privilégios conforme previsto no edital e estabelecido no contrato;
- (E) há o desfazimento dos efeitos da licitação já concluída, em razão de critérios administrativos, ou de interesse público, devendo ser apresentados os motivos originários de fato superveniente.

32 – Ao agente público que praticar ato de improbidade administrativa, poderá ser aplicada a pena de:

- (A) suspensão do exercício da função pública pelo período de um a três anos;
- (B) multa e encerramento das atividades da empresa da qual seja sócio majoritário;
- (C) ressarcimento do dano até o máximo de cem vezes a remuneração percebida;
- (D) ampliação de estágio probatório e redução salarial;
- (E) indisponibilidade de seus bens e ressarcimento ao erário.

33 – No tocante aos contratos administrativos e às prerrogativas especiais conferidas à Administração em virtude de sua supremacia em relação ao contratado, é correto afirmar que:

- (A) é vedada a rescisão unilateral, porém permitida a rescisão amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
- (B) são aplicadas as cláusulas exorbitantes, porém vedada a aplicação das de privilégios;
- (C) se ocorrer a teoria da imprevisão dar-se-á a rescisão independente da possibilidade do cumprimento, a fim de não onerar a Administração com a restauração do equilíbrio econômico-financeiro;
- (D) podem ser alterados unilateralmente pela Administração em razão das denominadas cláusulas de privilégio;
- (E) o fato do príncipe, que impossibilite a consecução da obrigação, não impõe à Administração a indenização integral ao contratado.

34 – A Constituição Federal afirma que são direitos sociais, EXCETO:

- (A) educação e moradia;
- (B) trabalho e transporte;
- (C) lazer e segurança;
- (D) previdência social e assistência aos desamparados;
- (E) proteção à maternidade e à infância.

35 – A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. É correto afirmar que:

- (A) poderá ser exercida mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular;
- (B) alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para maiores de dezoito anos;
- (C) a nacionalidade brasileira ou equiparada é condição de elegibilidade;
- (D) os analfabetos são eleitores elegíveis;
- (E) os maiores de sessenta e cinco anos possuem voto facultativo.

36 – Ao tratar da organização dos Poderes, a Constituição Federal atribui funções a cada um dos Poderes e distinções entre os mesmos. É INCORRETO afirmar que:

- (A) o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e cada legislatura terá a duração de quatro anos;
- (B) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal;
- (C) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário;
- (D) cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de oito anos;
- (E) as deliberações de cada Casa e de suas comissões, em regra, serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

37 – Nos termos da Constituição Federal, a competência da União em desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, é INCORRETO afirmar que:

- (A) será desapropriado mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei;
- (B) as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em títulos da dívida agrária;
- (C) o decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação;
- (D) são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária;
- (E) são insuscetíveis de desapropriação, para fins de reforma agrária, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra.

38 – A Constituição Federal, no capítulo que trata do meio ambiente, declara como patrimônio nacional, EXCETO:

- (A) Floresta Amazônica brasileira;
- (B) Mata Atlântica;
- (C) Serra do Mar;
- (D) Caatinga;
- (E) Zona Costeira.

39 – De acordo com a Constituição Federal, quando trata do Meio Ambiente na Ordem Social, é INCORRETO afirmar que:

- (A) é permitida a exploração dos recursos minerais, desde que recuperado o ambiente degradado, porém é vedada a operação de usinas que operem com reator nuclear;
- (B) são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais;
- (C) para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigido estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
- (D) incumbe ao poder público fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
- (E) as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, além das administrativas.

40 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

- (A) direito agrário;
- (B) águas e energia;
- (C) direito urbanístico;
- (D) jazidas, minas e outros recursos minerais;
- (E) atividades nucleares.

41 – Quanto à responsabilidade penal das pessoas jurídicas, de acordo com a Lei nº 9605/98, é INCORRETO afirmar que:

- (A) não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato;
- (B) para imposição e graduação da penalidade serão observados os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica, no caso de multa;
- (C) as penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente, são de multa; restritivas de direitos; e de prestação de serviços à comunidade;
- (D) as penas restritivas de direito são de suspensão parcial ou total de atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; proibição de contratar com o Poder Público, permitida a obtenção de subsídios, subvenções ou doações;
- (E) nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

42 – A Lei nº 7802/89, que dispõe sobre produção, utilização, comercialização e fiscalização de agrotóxicos, entre outras providências, fixa como normas, EXCETO:

- (A) cabe ao Município e ao Distrito Federal legislar supletivamente sobre o uso e armazenamento dos agrotóxicos;
- (B) os Estados têm competência para legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, bem como exercer sua fiscalização;
- (C) a propaganda comercial de agrotóxicos, em qualquer meio de comunicação, conterà, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente;
- (D) sanções de interdição definitiva de estabelecimento, bem como destruição de vegetais e alimentos com aplicação de agrotóxicos de uso não autorizados;
- (E) as entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor são legitimados para requerer o cancelamento ou a impugnação, em nome próprio, do registro de agrotóxicos e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais.

43 – De acordo com a Lei nº 7347/85, a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, poderá ter por objeto:

- (A) a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da Administração direta ou indireta;
- (B) a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;
- (C) a condenação a penas de reclusão, detenção ou multa;
- (D) a concessão de salvo conduto quando houver coação na liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder;
- (E) a proteção de direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*.

44 – Na defesa do meio ambiente através da ação civil pública, é INCORRETO afirmar que:

- (A) admite-se o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados;
- (B) os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados, compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações;
- (C) o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil e, se convencido da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos, fundamentadamente;
- (D) a sentença civil fará coisa julgada *erga omnes*, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas;
- (E) são legitimados ativos o Ministério Público ou associação constituída há pelo menos um ano, com fins de proteção ao meio ambiente, não podendo ser proposta por autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista.

45 – Com relação à sentença, é correto afirmar que:

- (A) a análise das questões de direito não é requisito essencial da sentença;
- (B) quando o autor tiver formulado pedido genérico, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida;
- (C) havendo direito indisponível, poderá o juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida;
- (D) a sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional;
- (E) ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional razão pela qual nunca poderá alterá-la.

46 – Quanto à coisa julgada, é INCORRETO afirmar que:

- (A) não faz coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;
- (B) denomina-se coisa julgada formal a eficácia, que torna imutável e indiscutível o mérito da causa;
- (C) não faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo, salvo se a parte o requerer, o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide;
- (D) a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados;
- (E) está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição a sentença proferida contra autarquia estadual.

47 – No que se refere ao cumprimento de obrigação de fazer, é correto afirmar que:

- (A) na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação somente se impossível a conversão;
- (B) na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, o requerente deverá optar entre a indenização por perdas e danos ou incidência de multa;
- (C) na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, poderá haver concessão de liminar se for relevante o fundamento da demanda e houver justificado receio de ineficácia do provimento final;
- (D) só poderá haver execução de obrigação de fazer quando esta for fungível;
- (E) condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença só produzirá os efeitos da declaração não emitida se houver confecção do contrato definitivo.

48 – No que concerne às provas no processo civil, é INCORRETO afirmar que :

- (A) o ônus da prova incumbe ao réu, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- (B) não dependem de provas os fatos notórios;
- (C) em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum;
- (D) a confissão é judicial ou extrajudicial;
- (E) quando a lei exigir o instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova pode suprir-lhe a falta.

49 – Tratando-se de execução no Processo do Trabalho, analise as seguintes afirmativas:

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir crédito exequiêdo, uma vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC.

II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 666, I, do CPC.

III - Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se processe da forma que lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do CPC.

IV - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 10 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequiêdo para impugnação.

A(s) afirmativa(s) corretas é/são somente:

- (A) I e II;
- (B) I e IV;
- (C) IV;
- (D) III e IV;
- (E) I, II e III.

50 – Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário:

- (A) será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 15 dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor;
- (B) terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão;
- (C) será o acórdão lavrado pelo relator no prazo de 10 dias, se mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos;
- (D) o recurso ordinário dentro do procedimento sumaríssimo passa pelo revisor como garantia do colegiado;
- (E) aos Tribunais Regionais, sendo divididos em Turmas, é vedado designar uma Turma para julgamento dos recursos ordinários em sede de procedimento sumaríssimo sob pena de violar o princípio da livre distribuição (juízo natural).

51 – Em sede de Competência, analise as afirmativas a seguir:

I) Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, independente de versarem, unicamente, sobre vícios ou irregularidades da penhora, avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo juízo deprecado.

II) Não se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada.

III) A competência da Vara do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, for contratado pelo empregador.

IV) No caso do empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, assegura-se ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

As afirmativas corretas são somente:

- (A) I e II;
- (B) I e III;
- (C) II e III;
- (D) II e IV;
- (E) III e IV.

52 — Em se tratando de precatórios, a orientação jurisprudencial do TST afirma que:

I) Há dispensa da expedição de precatório, na forma do art. 100, § 3º, da CF/1988, quando a execução contra a Fazenda Pública não exceder os valores definidos, provisoriamente, pela Emenda Constitucional nº 37/02, como obrigações de pequeno valor, inexistindo ilegalidade, sob esse prisma, na determinação de seqüestro da quantia devida pelo ente público.

II) O seqüestro de verbas públicas para satisfação de precatórios trabalhistas só é admitido na hipótese de preterição do direito de precedência do credor, a ela não se equiparando as situações de não inclusão da despesa no orçamento ou de não-pagamento do precatório até o final do exercício, quando incluído no orçamento.

III) O pedido de revisão dos cálculos, em fase de precatório, previsto no art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, apenas poderá ser acolhido desde que: a) o requerente aponte e especifique claramente quais são as incorreções existentes nos cálculos, discriminando o montante que seria correto, pois do contrário a incorreção torna-se abstrata; b) o defeito nos cálculos esteja ligado à incorreção material ou à utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo judicial; e c) o critério legal aplicável ao débito tenha sido objeto de debate na fase de conhecimento e na fase de execução.

A(s) afirmativa(s) corretas é/são somente:

- (A) II;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

53 — Nos contratos celebrados por tempo determinado com cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada:

- (A) os empregados que tenham cumprido mais da metade do contrato farão jus ao restante dos salários que lhe são devidos, divididos por dois;
- (B) a verba do 13º salário será devida pelo empregador a todo tempo de duração do contrato na razão de 12/12 avos;
- (C) aplicam-se os princípios que regem os contratos por prazo indeterminado;
- (D) as férias proporcionais serão pagas pela metade;
- (E) não será devido o aviso prévio ao empregado.

54 — Celebrado o contrato de trabalho e esquecida a fixação do salário, tem-se como consequência:

- (A) o empregado auferirá o salário que for destinado pelo empregador;
- (B) o contrato de trabalho será tido como não celebrado, por falta de dispositivo essencial;
- (C) o empregado perceberá salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou que for habitualmente pago por serviço semelhante;
- (D) o empregado terá direito ao salário mínimo;
- (E) o empregado perceberá o salário que reivindicar.

55 — Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho:

- (A) a prática eventual de jogos de azar;
- (B) condenação criminal do empregado, mesmo sem trânsito em julgado, por quebra de conduta;
- (C) ato de insubordinação;
- (D) a embriaguez somente em serviço;
- (E) a simples alegação de ato atentatório à segurança nacional.

56 — As cláusulas pactuadas no contrato de trabalho podem ser validamente alteradas:

- (A) por mútuo consenso das partes;
- (B) por acordo entre as partes, desde que não resultem prejuízos diretos para o empregado;
- (C) por vontade do empregador, em qualquer caso, desde que não decorra prejuízo para o empregado;
- (D) por mútuo consentimento das partes, desde que não resultem direta ou indiretamente, prejuízos para o empregado;
- (E) por força do poder de arbítrio, reconhecido, sempre, em favor da empresa.

57 — Considera-se celebrado o contrato de comodato a partir:

- (A) do acordo de vontades entre as partes;
- (B) da tradição da coisa emprestada;
- (C) da assinatura do instrumento de contrato;
- (D) da aceitação expressa do empréstimo;
- (E) da aceitação expressa ou tácita do empréstimo.

58 — Havendo multiplicidade de causas, o princípio que se deve adotar para identificar o responsável civilmente é o da:

- (A) equivalência dos antecedentes;
- (B) razoabilidade;
- (C) igualdade;
- (D) causalidade adequada;
- (E) causa próxima.

59 – Celebrado o contrato de mútuo, pode-se afirmar que o mutuário passa a ser:

- (A) o proprietário da coisa emprestada;
- (B) o depositário da coisa emprestada;
- (C) mero possuidor da coisa emprestada;
- (D) mero detentor da coisa emprestada;
- (E) responsável solidário da coisa emprestada.

60 – A oferta pública de contrato, feita através de jornal, internet ou propaganda televisiva, com todos os elementos necessários à formação do contrato, equivale a:

- (A) tratativas;
- (B) negociações preliminares;
- (C) contrato preliminar;
- (D) contrato de adesão;
- (E) proposta de contrato.



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prédio do CCMN - Bloco C
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Central de Atendimento - (21) 2598-3333
Internet: <http://www.nce.ufrj.br>